

1500345-76.2022.8.26.0144

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: RAPHAELLO ALONSO GOMES CAVALCANTI

Comarca: Conchal

Foro: Foro de Conchal

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial - 2236104/2022 - DEL.POL.CONCHAL, 20418818 - DEL.POL.CONCHAL

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

Autor Desconhecido 1 e outros

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAPHAELLO ALONSO GOMES ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Conchal

Foro de Conchal

Vara Única

Rua XV de Novembro, nº 449, Conchal-SP - cep 13835-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500345-76.2022.8.26.0144 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500345-76.2022.8.26.0144

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial - 2236104/2022 - DEL.POL.CONCHAL, 20418818 - DEL.POL.CONCHAL

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

Autor Desconhecido 1 e outros

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAPHAELLO ALONSO GOMES CAVALCANTI

Vistos.

EVERTON HENRIQUE EGYDIO DOS SANTOS e BRENDY FERRARI DE ALMEIDA, já qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, na forma do art. 70, in fine - em

concurso formal imperfeito ou impróprio, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia:

Consta do incluso inquérito policial que, em 27 de abril de 2022, por volta das 10h00, na Rua São Paulo, 216, Sítio São João, Bairro São João da Figueira - Centro, nesta cidade e Comarca de Conchal, BRENDO FERREIRA DE ALMEIDA, qualificado a fls.13, e EVERTON HENRIQUE EGYDIO DOS SANTOS, qualificados a fls.12, agindo em concurso de agentes e com identidade de propósitos e designios, mediante violência e grave ameaça, exercida com o uso de arma de fogo, contra as vítimas Ivone de Paula Costa, Pedro Henrique da Silva Magalhães e Francisco Beneditto Campos, subtraíram, para proveito de ambos, uma moto YAMAHA/YS150 FAZER SED, azul, 2020, modelo 2020, placa DSI3B62, pertencente à vítima Pedro Henrique da Silva Magalhães, bem como, aproximadamente, R\$ 8.000,00 (oito mil reais) pertencente à vítima José Floraldino Fadel.

A denúncia foi recebida em 07 de outubro de 2022 (fls. 49/53), os réus foram regularmente citados e apresentaram resposta à acusação (fls. 96/100 e 107/111). Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas a vítima, as testemunhas e, ao final, interrogados os réus.

Encerrada a fase de instrução, o Ministério Público, em sede de alegações finais, pleiteou a condenação dos acusados nos termos da exordial acusatória.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência de provas a aplicação da pena em seu patamar mínimo.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, ressalto que não se implementou qualquer prazo prescricional, não há preliminares a serem apreciadas, nulidades a serem reconhecidas de ofício, tampouco prejudiciais, pelo que passo à análise do mérito.

A pretensão punitiva da denúncia é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pela Portaria (fls. 08), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 14), Relatório Final (fls. 28/30), relatório investigativo (fls. 20) e pela prova vocal colhida em juízo.

A autoria delitiva, de igual forma, restou inconteste.

A vítima, Pedro Henrique da Silva Magalhães, ouvido em solo policial, disse:

"trabalha na Empresa J.C.FADEL e na data dos fatos os proprietários tinham saído para irem ao velório de um familiar. O declarante estava ao lado da casa, onde funciona a empresa e os maquinários funcionavam. O declarante e o caseiro de apelido "cara chata" pediu para o declarante ligar uma bomba e em dado momento viu 02 indivíduos, ambos armados, os quais renderam o declarante e renderam "cara chata" também. Um deles rendeu o declarante e o outro foi buscar as outras vítimas que estavam na casa. Levaram valores da residência do patrão do declarante que estava na casa. Os indivíduos falavam que não queriam nada dos funcionários, mas apenas o dinheiro do patrão. Ao lado da empresa ficam duas motos do patrão do declarante, sendo que um deles tentou subtrair as motos, mas não conseguiu. Isso porque a moto estava com problema na embreagem. Perguntaram sobre a moto do declarante e após apontar a arma para a cabeça do declarante e ordenaram que entregasse a moto, eles saíram com a moto do declarante. Nesta data tomou conhecimento de que a moto foi encontrada e nesta Delegacia a reconheceu, sem dúvidas. Eles estavam com capuz, mas era possível visualizar os rostos." (sic)

Ouvido em juízo, afirmou que trabalhava na empresa. Que estava trabalhando com outras três pessoas. Que por conta do barulho da máquina não ouviam barulho externo. Que terminaram o serviço e saíram do açougue. Ao sair foi rendido pelos réus. Que eles já estavam dentro da casa com a empregada. Que eles tentaram sair com as motos de seu patrão mas não conseguiram. Que por final eles pegaram sua moto. Que sabiam que a moto era dele, que pegaram a chave e saíram do local. Que ambos estavam armados. Que eles levaram quantia em dinheiro de seu patrão e um capacete de um terceiro que trabalhava no local. Que um deles ainda disse que os guardas iriam achar sua moto. Que pode visualizar a face dos dois e os reconheceu na delegacia. Que não teve dúvida de que eram eles. Que colocaram outras pessoas do lado e teve certeza de que eram eles. Que tem condições de reconhecê-los nesta data. Que aparentemente os dois andavam normalmente.

Apresentado os réus ao lado de outras pessoas em Juízo, a vítima reconheceu os dois réus sem sombra de dúvidas como sendo os autores do delito.

A vítima José Floraldino Fadel, ouvido em solo policial, disse: "Que é um dos proprietários do Sítio São João da Figueira, onde há uma pequena empresa, um distribuidor de carnes de pequeno porte, denominado JC Fadel, o qual tinha 3 funcionários. Que no dia 27/04 deste ano, o declarante não estava na empresa assim como seus irmãos sócios, uma vez que era o velório do pai do declarante. Ocorre que enquanto estavam no velório, souberam que dois indivíduos armados, teriam ido até o local, e após anunciarem o roubo, teriam subtraído aproximadamente R\$ 8000,00 em dinheiro, que estava em uma casa existente no local, um facão de pesca, e uma motocicleta de um funcionário, chamado Pedro. Que no local havia alguns veículos e motos de maior cilindrada, tomando conhecimento através de Pedro, que os criminosos queriam as motos maiores, contudo por não conseguirem subtrai-las. decidiram subtrair a moto de Pedro, que é uma moto Yamaha de cilindrada menor. Que Ivone de Paula é empregada domestica na casa do declarante, e estava no local, assim como Francisco, também funcionário, que estava próximo as casas, esperando no local para ir ate a roça, uma vez que o sitio também tem lavoura." (sic)

Ouvido em juízo, afirmou que estava no velório do seu pai e entraram em sua propriedade e levaram cerca de oito mil reais em espécie e um facão de sua propriedade e uma moto de seu funcionário.

A testemunha, Ivone de Paula Costa, ouvida em solo policial, disse: " Que o local é um sítio com onde também funciona um pequeno frigorífico e também há a parte da lavoura, roça. Que no dia do velório do pai de José F. Fadel, estava na residência deste, quando dois indivíduos chegaram à propriedade e anunciaram um assalto. Que a declarante estava bem nervosa, razão pela qual não tem condições de apontar fotograficamente quem poderia ser os autores, pois evitava contato visual, tendo notado que trajavam blusões, jaquetas pretas, e portavam armas, além de ambos possuírem a pele parda. Que da declarante nada foi subtraído, contudo do funcionário do frigorífico, Pedro, uma motocicleta teria sido levada. Da residência, foi subtraído valores em dinheiro, pertencente ao "patrão" da declarante." (sic)

Ouvida em juízo, afirmou que os indivíduos chegaram armados e anunciaram um assalto. Que ela deveria mostrar onde estava o dinheiro e se não mostrasse iriam lhe bater. Que eles encontraram o dinheiro de seu patrão no quarto e saíram da casa. Que em seguida abordaram os outros funcionários do açougue da propriedade. Que nenhum deles possuía dificuldades para andar.

A testemunha, Francisco Beneditto Campos, ouvido em solo policial, disse: "Que é funcionário de Jose Florisvaldo na propriedade denominada Sítio São Joao da Figueira, trabalhando na lavoura. Que no local também há um pequeno frigorifico e a casa do proprietário. Que no dia em questão o proprietário estava no velório do pai dele, e o declarante estava ali esperando e ajudando o funcionário Pedro, do frigorifico a picar bacon. Que em dado, observaram que dois indivíduos armados, saíram de dentro da casa onde estava a empregada Ivone e acabaram rendendo o declarante e Pedro que estavam ali pelo local. Do declarante nada foi levado. Notou que ambos estavam armados, sendo um com um revólver pequeno escuro, e outro com uma pistola de pequeno porte cor escura também. Que a principio o declarante se recusou a deitar no chão, conforme ordenado por um dos roubadores, recebendo então uma coronhada na cabeça, não passando posteriormente por exame medico. Que não conseguiu visualizar o rosto dos indivíduos, pois a principio não deu atenção pois achou que era uma brincadeira, pois estava ocupado mexendo na mangueira de agua, até que recebeu a coronhada e viu que era real. Ambos estavam com blusões escuros e com toucas. Que evitou contato visual e se deitou no chão. Que a motocicleta de Pedro foi subtraída. Que em razão do pouco contato visual e ficar em seguida deitado no chão, não tem condições de proceder a reconhecimento dos autores, pois ficou bem apavorado após receber a coronhada." (sic)

Ouvido em juízo, afirmou que estavam trabalhando no açougue e quando saíram do local foram abordados pelos roubadores saindo de dentro da residência de seu patrão. Que eles determinaram que deitassem no chão e em seguida saíram do local com a moto.

O Delegado de Polícia Luís Henrique, em Juízo, afirmou que estava chefiando as investigações dos roubos ocorridos na região. Que os investigadores foram até a residência de ambos e encontraram algumas motos roubadas. Que encontraram a moto roubada nestes autos na casa do Everton, chamaram as vítimas mas apenas uma delas teve condições de reconhecer os réus. Que a vítima reconheceu sem sombra de dúvidas os dois réus deste feito. Que o procedimento foi realizado conforme os ditames legais e espontaneamente. Que Everton ainda apresentou uma versão falsa de que estaria trabalhando na data dos fatos.

O réu, EVERTON HENRIQUE EGYDIO DOS SANTOS, ouvido em sede policial, disse: "não é verdade que tenha participado do roubo em um sítio na companhia de BRENDÃO FERRARI DE ALMEIDA. Alega que no dia dos fatos trabalhava com registro em carteira na empresa Safra Diesel nesta cidade, o que pode ser comprovado por seu então empregador." (sic)

Interrogado em juízo, negou os fatos. Afirmou que na data dos fatos se encontrava com o dedão do pé quebrado. Que comprou a moto por setecentos reais no facebook.

O réu, BRENDÃO FERRARI DE ALMEIDA, ouvido em sede policial, disse: "Que não teve participação no roubo ocorrido no sítio. Alega que não pratica crime nenhum e que mal saía de casa."(sic)

Interrogado em juízo, negou a participação no roubo. Que não sabe o motivo de o terem reconhecido.

A versão dos réus restou isoladas nos autos.

A vítima e as testemunhas descreveram pormenorizadamente toda a dinâmica dos fatos.

A vítima Pedro, inclusive, ao descrever os fatos individualizou a conduta de cada réu, bem como reconheceu ambos em solo policial, conforme fls. 14, e em juízo, sem sombra de dúvidas.

No mais, conforme relatório investigativo, fls. 20 foram encontradas na residência do investigado Everton Henrique duas motocicletas roubadas, entre elas a da vítima Pedro Henrique, a conferir verossimilhança ao reconhecimento da vítima.

O réu Everton disse em solo policial que na data do roubo estava trabalhando, mas, conforme relatório investigativo de fls. 20, os investigadores da polícia civil foram até a empresa em que o réu trabalha, conversaram com o proprietário Luciano Pongelupe Vignola, o qual afirmou que, no dia dos fatos, Everton Henrique estava afastado, de licença médica.

Consta ainda, em fls. 103/106 a ficha de atendimento médico do réu Everton, datada em 25 de abril de 2022, que demonstra que de fato o réu estava lesionado dois dias antes do roubo, mas tal ficha médica não afasta o réu da cena do crime, bem como não serve de parâmetro para saber se no dia do roubo tal lesão tornaria impossível a execução do crime.

Afirmou que a moto foi adquirida no facebook, contudo a versão não convence, mormente porque mais de uma moto fora apreendida em sua residência e nestes autos a vítima fora precisa em reconhecê-lo.

Nesse contexto, destaca-se o valor da palavra das vítimas no delito de roubo, quando não contrariadas por outras evidências, merecendo, até prova em contrário, credibilidade.

As vítimas não conheciam os réus, não havendo início de prova que indique que nutrissem inimizade ou desentendimento contra eles, ou tivessem sido influenciadas por outro motivo que não o de dizer a verdade, assim como ausente contraindício que ponha em dúvida a sinceridade de seu relato, que se apresenta claro, coeso e em conformidade com os demais elementos de convicção. Nesse contexto em que o crime foi cometido sem a presença de outras testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais que essa tem como único interesse apontar o verdadeiro culpado pela infração penal e não incriminar gratuitamente alguém.

Nesse sentido:

Roubo majorado - Art. 157, §2º, I, II e V, na forma do art. 70, ambos do CP - Absolvição - Impossível - Autoria e materialidade devidamente demonstradas - Robusto conjunto probatório - Reconhecimentos seguros e convictos - Vítima viu os agentes sem capuz - Inviável reduzir as basilares - Conduta social negativa dos agentes e consequências do delito - Inatendível reconhecer a confissão de LUCAS, pois parcial - Pena e regime mantidos - Recurso defensivo improvido. (TJSP;

Apelação Criminal 0006990-55.2016.8.26.0322; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Lins - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/05/2019; Data de Registro: 23/05/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - Pleito de absolvição ou desclassificação para crime de furto - Impossibilidade - Materialidade e autoria suficientemente comprovadas - Palavras da vítima às quais se confere relevo probatório - Palavra isolada do réu - Simulação de arma que caracteriza a grave ameaça - Condenação mantida - Pena bem dosada, considerando as circunstâncias fáticas que envolvem o caso - Regime intermediário adequado - Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante a violência e grave ameaça - Sentença integralmente mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0000508-43.2016.8.26.0338; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mairiporã - 1ª Vara; Data do Julgamento: 27/02/2018; Data de Registro: 01/03/2018).

De se ver, ainda, que além do reconhecimento preciso de uma das vítimas, a qual afirmou ter visualizado a feição dos réus, é certo que um deles ainda fora preso na posse da motocicleta roubada, e as investigações também confirmar a autoria delitiva. Por sua vez, a d. Autoridade Policial, ouvida em Juízo, afirmou que o reconhecimento na fase inquisitiva obedeceu todo o regramento legal e que as vítimas de outros roubos não os reconheceram, a trazer verossimilhança ao reconhecimento destes autos.

Destarte, à luz dos elementos carreados aos autos, restaram amplamente caracterizados os dois delitos de roubo imputados aos acusados, nos termos do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, na forma do art. 70, in fine - em concurso formal imperfeito ou impróprio, ambos do Código Penal, uma vez que subtraíram bens de vítimas distintas, mediante desígnios distintos. Isto porque, segundo se extrai dos depoimentos colhidos, tinham plena ciência de que os valores roubados eram do dono da propriedade e que a motocicleta era de um de seus funcionários, tanto que antes tentaram subtrair as motocicletas do proprietário do local, mas não lograram êxito. Confirma-se julgado acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DOIS DELITOS DE ROUBO EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO OU DE CONCURSO FORMAL PERFEITO. INVIABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) - Nucci leciona que "no concurso formal imperfeito: as penas devem ser aplicadas cumulativamente se a conduta única é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos. A intenção do legislador, nessa hipótese, é retirar o benefício daquele que, tendo por fim deliberado e direto atingir dois ou mais bens jurídicos, cometer os crimes com uma só ação ou omissão" (in Código Penal Comentado, 6ª ed., São Paulo, RT, p. 398).

- Na hipótese dos autos, o paciente, mediante uma só conduta, terminou por atingir o patrimônio de duas vítimas distintas, o que denota a ocorrência de concurso formal. Porém, para que seja reconhecido o cúmulo formal impróprio, mister se faz a comprovação dos desígnios distintos, ou seja, que o agente tivesse consciência de que estava subtraindo bens de ofendidos diversos, exatamente como ocorrido na espécie e confirmado pelo próprio impetrante ao relatar que o acusado foi condenado por ser autor de um suposto roubo, tendo subtraído, para si, mediante violência e grave ameaça, bens pertencentes às vítimas Leonardo e Luana (que estavam sentados em um banco), subtraindo seus celulares (e-STJ, fls. 5 e 7), e expressamente reconhecido pela Corte paulista. Desse modo, houve a ocorrência de desígnios autônomos aptos a justificar a caracterização do concurso formal imperfeito.

- Entendimento em sentido contrário, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, procedimento incompatível com a via mandamental eleita.

Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 651.158/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta

Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021.)

Passo, pois, a dosar a pena conjuntamente, tendo em vista as que as circunstâncias de ambos os roubos são idênticas.

Em relação ao réu EVERTON HENRIQUE EGYDIO DOS SANTOS:

Na primeira fase, verifico que há duas causas de aumento no crime de roubo, sendo perfeitamente possível considerar uma delas como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, reservando a outra para majorar a pena na terceira fase – conforme pacificado pelo c STJ. Assim, desloco a circunstância do concurso de pessoas para a primeira fase para agravar a pena base. Ainda a culpabilidade é exacerbada, uma vez que abordadas quatro pessoas sob violência e grave ameaça. As demais circunstâncias são neutras e inerentes ao tipo legal. Assim, majoro a pena-base na fração de 1/3, resultando em 05 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente, conforme certidão de fls. 36/37 (processo nº 1500278-19.2019.8.26.0144- Vara Única de Conchal/SP), razão pela qual majoro a pena na fração de 1/6, fixo a pena provisória de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena. De outra parte, tendo sido considerado o concurso de agentes na primeira fase, conforme fundamentação supra, verifico que subsiste a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, Código Penal. No mais é evidente, portanto, que o réu junto com outro indivíduo, utilizou-se de arma de fogo para ameaçar a vítima, nos termos do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Por essa razão, majoro a reprimenda em 2/3, tornando definitiva a pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa para cada delito de roubo.

Em virtude do concurso formal impróprio, procedo ao somatório das penas (art. 70 do CP, in fine), tornando o acusado definitivamente condenado à pena de 20 anos, 04 meses e 26 dias de reclusão e 50 dias multa.

O dia multa valerá no mínimo legal.

De acordo com o artigo 33, do Código Penal, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento de pena.

Inaplicável os benefícios dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, ante o quantum de pena aplicada e por ser crime praticado com grave ameaça à pessoa.

Em relação ao réu BRENDON FERRARI DE ALMEIDA:

Na primeira fase, verifico que há duas causas de aumento no crime de roubo, sendo perfeitamente possível considerar uma delas como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, reservando a outra para majorar a pena na terceira fase. Assim, desloco a circunstância do concurso de pessoas para a primeira fase para agravar a pena base. Ainda a culpabilidade é exacerbada, uma vez que abordadas quatro pessoas sob violência e grave ameaça. As demais circunstâncias são neutras e inerentes ao tipo legal. Assim, majoro a pena-base na fração de 1/3, resultando em 05 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atuante da menoridade relativa do réu à época dos fatos, razão pela qual reduzo a pena provisória no mínimo legal de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena. De outra parte, tendo sido considerado o concurso de agentes na primeira fase, conforme fundamentação supra, verifico que subsiste a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, Código Penal. No mais é evidente, portanto, que o réu junto com outro indivíduo, utilizou-se de arma de fogo para ameaçar a vítima, nos termos do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Por essa razão, majoro a reprimenda em 2/3, tornando definitiva a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e o pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa para cada delito de roubo.

Em virtude do concurso formal impróprio, procedo ao somatório das penas (art. 70 do CP, in fine), tornando o acusado definitivamente condenado à pena de 14 (quatorze) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e o pagamento de 32

(trinta e dois) dias-multa.

O dia multa valerá no mínimo legal.

De acordo com o artigo 33, do Código Penal, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento de pena.

Inaplicável os benefícios dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, ante o quantum de pena aplicada e por ser crime praticado com grave ameaça à pessoa.

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, eis que não há nos autos qualquer informação acerca do comportamento carcerário dos acusados no período em que estiveram presos provisoriamente. De fato, ofende o princípio constitucional da isonomia, insculpido no artigo 5º, da CF, exigir-se do condenado definitivo a comprovação de que possui bom comportamento carcerário para que possa progredir de regime, enquanto que ao sentenciado provisório permite-se a progressão sem qualquer demonstração de sua conduta durante o período em que permaneceu custodiado.

Assim, com o fito de evitar tal distorção, e fazendo-se uma interpretação sistêmica do ordenamento jurídico (artigo 112 da LEP), entendo que a aplicação do disposto no artigo 387, §2º, do CPP, fica condicionada à comprovação nos autos acerca do comportamento dos acusados no estabelecimento prisional onde permaneceram detidos. Ausentes documentos que atestem tal situação, não seria mesmo o caso de se progredir o réu de regime fixado nesta sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na presente demanda com o fito de CONDENAR o réu EVERTON HENRIQUE EGYDIO DOS SANTOS, incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, na forma do art. 70, in fine – em concurso formal imperfeito ou impróprio, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 20 anos, 04 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado e 50 dias multa, no mínimo legal e CONDENAR o réu BRENDON FERRARI DE ALMEIDA, incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, na forma do art. 70, in fine – em concurso formal imperfeito ou impróprio, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, no mínimo legal.

Tendo em vista a gravidade concreta da conduta dos réus, os quais abordaram as vítimas em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, demonstraram agressividade, bem como, quanto ao réu Everton, tratar-se de reincidente, permanecendo hígidos os requisitos que ensejaram as segregações cautelares e reafirmada materialidade e autoria nesta data, INDEFIRO-LHES o direito de recorrer em liberdade.

Recomendem-se aos réus no local em que se encontram reclusos e expeça-se guia de execução provisória.

Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal. Eventual gratuidade de justiça deverá ser analisada pelo Juízo da Execução.

Não há que se falar em reparação de danos à vítima, uma vez que não fora requerido expressamente, tampouco objeto de contraditório (CPP, art. 387, IV).

Ao defensor nomeado, se o caso, arbitro honorários advocatícios, no valor da tabela da DPE, devendo ser expedida a certidão, com celeridade.

Transitada em julgado a presente decisão:

- 1) Expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento ao juízo da execução;
- 2) Notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa, em dez dias;
- 3) Inclua-se o nome do réu no rol dos culpados;
- 4) Oficie-se ao IIRGD;
- 5) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

Oportunamente, arquivem-se.

P.I.C.

Conchal, 04 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA